

اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن

بخش اول - کلیات

ماده ۱ - نام و شخصیت حقوقی موسسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن غیرتجاری

ماده ۲ - موضوع فعالیت شخصیت حقوقی اهداف و وظایف اتاق مشترک به شرح ذیل می باشد

کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه. مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در دو کشور.

جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی - صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.

گسترش مبادله هیئتهای نمایندگی و اقتصادی بین دو کشور.

انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار، انتشار بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.

مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاهها و سایر فعالیتهای مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاههای بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می شود.

برگزاری گردهمایی ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.

همکاری و تشریک مساعی با اتاقهای متقابل در کشور مقابل.

کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران.

اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل.

انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.

ماده ۳ - نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ایرانشهر، کوچه پانزده خرداد، خیابان آیت اله طالقانی، پلاک ۱۷۵ - طبقه همکف - کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹

تبصره ۱ دفتر مرکزی اتاق مشترک در تهران واقع است. تغییر محل اتاق مشترک منوط به تصویب هیئت مدیره و اطلاع رسانی به اتاق ایران می باشد. همچنین اتاق مشترک می تواند با کسب موافقت اتاق ایران شعباتی در سایر استان ها تاسیس نماید.

ماده ۴ - سرمایه شخصیت حقوقی

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال مشتمل بر ۱۰۰۰۰۰۰۰ سرمایه نقدی و ۰ ریال سرمایه غیرنقدی

ماده ۵ - مدت موسسه از زمان ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۶ - تابعیت موسسه تابعیت موسسه ایرانی است. اتاق مشترک دارای تابعیت ایرانی است و مکاتبات و محاورات، مهر، سربرگها و سایت اطلاع رسانی آن به زبان فارسی و عنداللزوم به زبان انگلیسی خواهد بود. اتاق مشترک کلیه قوانین و مقررات کشور ایران را مراعات خواهد نمود.

ماده ۷ - اتاق مشترک یک تشکل ملی، غیرانتفاعی، غیردولتی ثبت شده در اتاق ایران با مأموریت توسعه فعالیت اقتصادی با کشور ژاپن می باشد که واجد شخصیت حقوقی مستقل است اما از حیث سیاست ها و مقررات تابع اتاق ایران می باشد.

ماده ۸ - عضویت بر سه نوع است: عادی، ناظر و افتخاری.

اعضا ناظر می توانند از خدمات اتاق مشترک استفاده نمایند اما حق حضور و انشاء رای در مجامع را ندارند.

ماده ۹ - شرایط عضویت عادی در اتاق مشترک عبارت است از:

۱- داشتن کارت بازرگانی معتبر یا عضویت معتبر در یکی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون

۲ - پرداخت ورودیه و حق عضویت اتاق مشترک

۳- پذیرش مفاد این اساسنامه و مقررات اتاق ایران

ماده ۱۰ - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر مقیم مشروط بر این که از همتای خارجی اتاق مشترک، مستقر در کشور مقابل یا در صورت فقدان و یا عدم دسترسی به آن از یکی از اتاق های بازرگانی کشور مقابل، معرفی نامه اخذ و پس از تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ژاپن و یا سفارت کشور ژاپن در ایران ارایه نمایند میتوانند به عضویت اتاق مشترک درآیند.

ماده ۱۱ - شخصیهایی که در تحقق اهداف اتاق و پیشرفت مناسبات اقتصادی ایران و کشور مقابل خدمات فوق العاده ای انجام داده اند و یا میتوانند در آینده منشاء خدمات ارزنده ای در این مورد باشند، به عضویت افتخاری اتاق دعوت میشوند.

ماده ۱۲ - اعضای افتخاری بنا به پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره و با تصویب هیئت مدیره به عضویت پذیرفته میشوند. اعضای افتخاری دارای حق رأی نیستند، اما حق اظهارنظر مشورتی دارند و از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

ماده ۱۳ - کلیه اعضای عادی دارای حقوق و وظایف یکسان هستند و حق عضویت سالانه خود را در زمان صدور یا تمدید کارت عضویت پرداخت می نمایند.

ماده ۱۴ - هیئت مدیره میتواند به علل زیر به عضویت هریک از اعضاء خاتمه دهد:

۱ - عدم تمدید عضویت و خودداری عضو از پرداخت حق عضویت در موعد مقرر پس از دوبار اخطار کتبی که به فاصله ۱۰ روز از طریق دبیرخانه اتاق مشترک باید انجام گیرد.

۲ - عدم رعایت مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳ - عدم تمدید عضویت در اتاق های سراسر کشور.

ماده ۱۵ - در صورت فوت، حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از عضویت اتاق ایران، تعلیق یا ابطال عضویت یا کارت بازرگانی، ورشکستگی، انحلال شخص حقوقی، عضویت در اتاق مشترک نیز خاتمه می یابد.

ماده ۱۶ - در صورت خاتمه عضویت حق عضویت پرداخت شده مسترد نمیگردد.

ماده ۱۷ - ارکان اتاق مشترک عبارتند از:

- مجمع عمومی

- هیئت مدیره

- بازرسان

ماده ۱۸ - مجمع عمومی اتاق مشترک به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده ۱۹ - نحوه برگزاری مجامع عمومی عادی به ترتیب ذیل می باشد:

۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل میشود که در این صورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نامیده میشود.

۲ - حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل هر مجمع، دستور کار مجمع، محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع باید به طرق ذیل اطلاع رسانی شود:

۱-۲ چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مصوب مجمع عمومی.

۲-۲ قراردادن آگهی بر روی وب سایت اتاق مشترک.

۳-۲ ارسال درخواست درج آگهی بر روی وب سایت اتاق ایران به امور بین الملل.

۳ - مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای عادی رسمیت می یابد. چنانچه در نوبت اول حد نصاب لازم برای رسمیت مجمع تحقق نیابد، مجمع عمومی نوبت دوم حداقل بیست روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از تاریخ مجمع اول با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت. تشریفات اطلاع رسانی نوبت دوم مشابه نوبت اول می باشد.

۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی با "اکثریت نسبی" آراء حاضر معتبر و نافذ است. در مجمع عمومی عادی که استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بازرسی و حسابرسی مالی در دستور کار مجمع باشد، هیئت مدیره موظف است نسخه مکتوب گزارش های مذکور را قبل از شروع مجمع در اختیار نماینده امور بین الملل و هر یک از اعضای خود که درخواست نمایند قرار دهد.

۵ - مجمع عمومی را هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی که توسط مجمع انتخاب خواهد شد اداره می نماید. مجمع میتواند منشی را از بین اشخاص خارج از اعضای اتاق مشترک انتخاب نماید. منشی صورت مذاکرات و تصمیمات را تنظیم و به امضای هیئت رئیسه مجمع و ناظران اتاق ایران خواهند رساند.

۶ - چنانچه انتخابات هیئت مدیره در دستور کار مجمع عمومی عادی باشد:

۶-۱ - نامزدهای هیئت مدیره امکان نامزدی به عنوان رئیس یا نظار مجمع را نخواهند داشت.

۶-۲ - صرفاً آن دسته از اعضاء عادی که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند.

۶-۳ - صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یکسال از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد امکان نامزدی برای هیئت مدیره خواهند داشت.

۶-۴ - مرجع رسیدگی و بررسی کلیه شکایات و اختلافات اتاقهای مشترک کمیته های متشکل از نماینده امور حقوقی، نماینده امور بین الملل و یک نفر از اعضای هیئت ریسه اتاق ایران و یا یکی از روسای اتاقهای مشترک به معرفی رییس اتاق ایران خواهد بود.

تبصره ۲ - درخصوص شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجامع و انتخابات و رسیدگی به شکایات مشروط به ثبت شکایت ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع در دبیرخانه مرکزی اتاق ایران میباشد.

تبصره ۳ - در صورت اعتراض، ظرف مدت یکماه مطابق بند (ج) ماده (۹) قانون اتاق ایران مراتب توسط شورای عالی نظارت قابل رسیدگی است.

ماده ۲۰ - وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می باشد:

۱ - استماع و بررسی گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسی درباره فعالیت های اتاق مشترک در سال قبل و بررسی ترازنامه و تصویب آن.

۲ - بررسی و تصویب بودجه سالانه.

- ۳ - انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان اعضای عادی اتاق مشترک.
- ۴ - انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل.
- ۵ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶ - تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا.
- ۷ - بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
- ماده ۲۱ - نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب ذیل می باشد:
- ۱ - دعوت مجمع عمومی فوق العاده بترتیبی که در مورد مجامع عادی مقرر است خواهد بود. عنوان مجمع فوق العاده بایستی در آگهی ها درج گردد.
- ۲ - مجمع عمومی فوق العاده در صورتی رسمیت خواهد داشت که حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء عادی اتاق مشترک در مجمع حضور داشته باشند و تصمیمات آن در صورتی معتبر خواهد بود که لااقل به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه برسد.
- ۳ - در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، مجمع نوبت دوم با رعایت تشریفات دعوت نوبت اول با حضور یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با تصویب حداقل دوسوم اعضاء عادی حاضر در جلسه معتبر می باشد.
- ماده ۲۲ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب ذیل می باشد:
- ۱ - اصلاح و تغییر اساسنامه با رعایت ماده (۳۹) آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاقتها و کمیته های مشترک بازرگانی.
- تبصره ۴ اعمال تغییرات در اساسنامه اتاق مشترک بدو مستلزم هماهنگی با امور حقوقی می باشد. بدیهی است اتاق ایران می تواند از ثبت تغییرات اساسنامه که خلاف توافق اولیه باشد اجتناب نماید.
- ۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال اتاق مشترک و انتخاب هیئت تصفیه با تایید اتاق ایران.
- ماده ۲۳ - ضوابط عمومی حاکم بر مجامع عادی و فوق العاده به شرح ذیل می باشد:
- ۱ - مجامع عمومی عادی و فوق العاده بنا به تصمیم هیئت مدیره و یا به درخواست حداقل یک پنجم اعضاء دارنده حق رای اتاق مشترک و یا به درخواست بازرس و یا به درخواست و دعوت اتاق ایران طبق ضوابط این اساسنامه تشکیل میشود.
- ماده ۲۴ - مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی در اختیار امور بین الملل اتاق ایران قرار می گیرد.
- ماده ۲۵ - دبیرخانه اتاق مشترک موظف است فهرست اعضاء معتبر را حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجامع به امور بین الملل اتاق ایران اعلام نماید.

ماده ۲۶ - حضور در مجامع عمومی اتاق های مشترک اصالتاً و یا صرفاً با وکالت رسمی مجاز است. در خصوص اعضای حقوقی اتاقهای مشترک، هر شخص میتواند با ارائه معرفینامه رسمی شرکت (بر روی سربرگ شرکت، ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شرکت) در مجمع حضور یابد. تبصره ۵ هر شخص میتواند وکالت رسمی (۲) عضو حقیقی و یا نمایندگی (۲) شخص حقوقی جهت حضور در مجامع عمومی را عهده دار باشد.

۱ - در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عملکرد هیئت مدیره یا صورتهای مالی به تصویب مجمع نرسد، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یکماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید. در صورت عدم تایید مجدد صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی میتواند به طور فوق العاده با دستور انتخابات هیئت مدیره برگزار میشود. تبصره ۶ در مجامع عمومی عادی که متضمن دستور کار انتخابات هیئت مدیره میباشد. مجمع مذکور میتواند مشروط به موافقت نصف به علاوه یک اعضای حاضر تا سقف (۵۰) درصد کرسی های هیئت مدیره را به داوطلبین خارجی هیئت مدیره اختصاص دهد.

ماده ۲۷ - اتاق مشترک به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین اعضاء برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند اداره خواهد شد.

ماده ۲۸ - داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق مشترک تسلیم نماید.

ماده ۲۹ - احراز شرایط نامزدها طبق موازین این اساسنامه توسط کمیته ای مرکب از نماینده هیئت مدیره اتاق مشترک و نمایندگان اتاق ایران (امور بین الملل و امور حقوقی) حداقل یک هفته مانده به مجمع عمومی در اتاق ایران تشکیل و نتیجه از طریق اتاق مشترک اطلاع رسانی می گردد.

ماده ۳۰ - نامزدهای عضویت در هیئت مدیره باید اصالتاً و یا وکالتاً (با وکالت نامه رسمی مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند.

ماده ۳۱ - شخص حقوقی نمی تواند در طول دوره تصدی هیئت مدیره عضو دیگری از هیئت مدیره یا مدیرعامل را جایگزین فرد معرفی شده نماید. در صورت خروج فرد منتخب از هیئت مدیره یا مدیریت عامل شخص حقوقی، عضو علی البدل هیئت مدیره اتاق مشترک جایگزین خواهد گردید.

ماده ۳۲ - در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای اصلی هیئت مدیره، انتخابات هیئت مدیره از طریق برگزاری مجمع عمومی تجدید خواهد شد.

ماده ۳۳ - در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره استعفا و یا فوت نمایند یا چنانچه قادر به انجام وظایف خود نباشند، جانشین آنها از میان اعضای علی البدل در هیئت مدیره تعیین و برای سمت اعضا مجدداً در هیئت مدیره رأی گیری بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۴ - هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل میشود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و دو نفر را به عنوان نواب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

۱ - هر شخص با رعایت مفاد اساسنامه فقط میتواند حداکثر ریاست هیات مدیره یک اتاق مشترک را عهده دار باشد.

ماده ۳۵ - اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با نواب رئیس است در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده ۳۶ - حضور بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی می باشد.

ماده ۳۷ - حضور و انجام وظیفه و اعلام رأی در هیئت مدیره قائم به شخص اعضای حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره میباشد و قابل تفویض به غیر نمیباشد.

ماده ۳۸ - وظایف هیأت مدیره: هیئت مدیره نماینده قانونی اتاق مشترک است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتاق مشترک برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱ - پذیرش اعضای جدید اتاق مشترک و پایان دادن به عضویت اعضا صرفاً با رعایت مفاد اساسنامه.

۲ - تهیه گزارش درباره فعالیتهای اتاق مشترک و تسلیم آن به مجامع عمومی و اتاق ایران.

۳ - تعیین دبیر اتاق مشترک.

۴ - تهیه ترازنامه و برآورد بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی اتاق مشترک همراه گزارش حسابرسی بازرس که باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع در دسترس اعضای اتاق مشترک قرار گیرد.

۵ - ایجاد کمیسیونهای مورد احتیاج اتاق مشترک و انتخاب اعضای هر یک و تعیین وظایف اختیارات هر کمیسیون و انتخاب مشاوران بر حسب ضرورت.

۶ - طرح هرگونه دعوی و درخواست در مراجع ذیصلاح قضائی و اداری و انتظامی، دفاع در برابر هر گونه دعوی علیه اتاق مشترک در کلیه مراحل رسیدگی و با اختیار تام رأساً یا با انتخاب وکیل و یا وکلای دادگستری با حق تفویض تمام و یا قسمتی از اختیارات مطروحه در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای منتخب و عنداللزوم عزل وکلای موصوف.

۷ - ارجاع اختلافات اعضای هیئت مدیره و اعضا با اتاق مشترک به حکمیت اتاق ایران.

- ۸- ارجاع دعاوی اتاق مشترک به داوری تعیین داور، صلح حقوق، هبه و گزارش اقدامات فوق به بازرسان.
- ۹ - افتتاح هر نوع حساب بانکی اعم از جاری و پس انداز و ثابت در بانکها و عنداللزوم اخذ تسهیلات بانکی و عقد قراردادها شامل صلح، هبه و رهن.
- ۱۰ - دریافت اعتبار و قبول کمکه‌های بلاعوض.
- ۱۱ - تدوین سیاستها و برنامه های کلان اتاق مشترک و نظارت بر حسن اجرای آنها.
- ۱۲ - تعیین نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور و انتخاب صاحبان امضای مجاز
- ۱۳ - انجام سایر اموری که وفق موازین این اساسنامه و آیین نامه نحوه تشکیل و نظارت اتاقها و کمیته های مشترک می تواند توسط هیئت مدیره انجام شود.
- تبصره ۷ هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف خود را به دبیر اتاق تفویض نماید.
- ماده ۳۹ - جلسات هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه طبق دعوت کتبی رئیس هیات مدیره تشکیل میشود.
- ماده ۴۰ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ میشود. در صورت تساوی آراء نظر طرفی که رئیس هیئت مدیره در آن است، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
- ماده ۴۱ - در صورت غیبت غیر موجه هر کدام از اعضاء اصلی در ۳ جلسه بطور متوالی یا ۵ جلسه بطور متناوب وی مستعفی از عضویت در هیئت مدیره شناخته میشود. غیر موجه بودن عدم حضور در جلسه هیئت مدیره، باید به تصویب هیئت مدیره اتاق مشترک برسد.
- ماده ۴۲ - مجمع عمومی عادی سالانه برای هر سال مالی از میان اعضای اتاق مشترک یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب مینماید.
- ماده ۴۳ - بازرس اتاق مشترک موظف است کلیه اقدامات و عملیات مالی اتاق مشترک را بررسی و حداکثر سی روز بعد از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه به هیئت مدیره تسلیم میکند. هیئت مدیره و دبیر اتاق مشترک موظف است اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار بازرس قرار دهد.
- ماده ۴۴ - در اتاق های مشترک دارای بیش از یکصد عضو، علاوه بر انتخاب بازرس وفق ماده ۴۰، مجمع عمومی باید یک حسابرس از میان اعضاء جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. بازرس و حسابرس مزبور هر ساله با تصویب مجمع عمومی انتخاب می گردد. بازرس موظف است علاوه بر ارائه گزارش حسابرس مالی نسبت به بررسی مصوبات و عملکرد هیئت مدیره و ارائه گزارش انطباق آن با اساسنامه اتاق مشترک مربوطه و همچنین ضوابط اتاق ایران اقدام نماید.
- ماده ۴۵ - دبیر اتاق مشترک عهده دار کلیه امور اداری و مالی در حدود مصوبات هیئت مدیره است و سرپرستی دبیرخانه را برعهده دارد و کلیه مکاتبات اتاق مشترک از طریق دبیرخانه به عمل میآید.

- ماده ۴۶ - دبیر به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره نصب و عزل میگردد. دبیر مجری مصوبات هیئت مدیره است و زیر نظر رئیس اتاق مشترک فعالیت میکند.
- ماده ۴۷ - اهم وظایف و اختیارات دبیر به شرح ذیل می باشد:
- ۱ - تشکیل دبیرخانه و اداره امور آن.
 - ۲ - استخدام و اخراج کارکنان دبیرخانه با تایید رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک.
 - ۳ - انجام وظیفه به عنوان دبیر در جلسه هیئت مدیره و تهیه صورتجلسات مربوطه.
 - ۴ - تنظیم گزارش های خبری و تحلیلی به منظور آگاه سازی هیئت مدیره از آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی دو کشور.
 - ۵ - برقراری ارتباط با سایر تشکلات ها و ارگان های دولتی.
 - ۶ - سازماندهی و برگزاری به موقع مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره.
- ماده ۴۸ - اتاق مشترک برای انجام وظایف مربوط هزینه های خود را از منابع زیر تامین میکند:
- ۱ - ورودیه اعضاء جدید.
 - ۲ - حق عضویت سالانه اعضا.
 - ۳ - دریافت اعتبار و قبول کمکهای بلاعوض.
 - ۴ - وجوهی که بابت ارائه خدمات دریافت میدارد.
 - ۵ - درآمد حاصل از تشکیل نمایشگاهها و سمینارها و فعالیتهای ترویجی و آموزشی و انتشاراتی مرتبط با اهداف اتاق مشترک و در چارچوب اساسنامه.
- ماده ۴۹ - سال مالی اتاق مشترک یک دوره دوازده ماهه است که از ابتدای سال شروع و در پایان همان سال خاتمه مییابد. اولین سال مالی از تاریخ تشکیل اتاق مشترک شروع و در پایان همان سال خاتمه مییابد.
- ماده ۵۰ - فعالیت اتاق مشترک بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و موافقت اتاق ایران و نیز بنابه تصویب اتاق ایران خاتمه می یابد و انحلال آن اعلام می گردد.
- ماده ۵۱ - با اتخاذ تصمیم در باره انحلال، مجمع عمومی فوق العاده هیئتی مرکب از دو عضو هیئت مدیره اتاق مشترک و یک عضو ناظر از امور حقوقی اتاق ایران انتخاب و به آنان ماموریت خواهد داد که به تصفیه امور اتاق مشترک بپردازند. هر گونه مازاد دارایی که ممکن است پس از تصفیه دیون و مطالبات باقی بماند، متعلق به اتاق ایران خواهد بود. در صورت استنکاف مجمع از انتخاب هیات تصفیه، اتاق ایران رأساً هیئت مزبور را تعیین می نماید.

ماده ۵۲ - اساسنامه حاضر به ضمیمه آیین نامه تشکیل و نظارت اتاقهای مشترک بازرگانی در شورای عالی نظارت بر اتاق ایران مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و برای کلیه اتاقهای مشترک از تاریخ تصویب در مجمع عمومی فوق العاده لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵۳ - این اساسنامه در ۵۳ ماده ۰ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید.